발송번호: 9-5-2023-111057781
발송일자: 2023.12.09.
제출기일: 2024.02.09.

최후통지

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 재단법인 아산사회복지재단 외 3 명
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 제일특허법인(유)
주 소 ****
지정된변리사 사공민 외 1명
발 명 자 **성 명** 김성훈
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 박용석
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 김준태
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 황유진
주 소 ****

출 원 번 호 10-2021-0107379
출 원 일 자 2021.08.13.
발 명 의 명 칭 동맥압 웨이블릿 변환 기반 저혈압을 예측하기 위한 장치, 방법 및 이의 저혈압 예측 모델 학습 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 특허법 제47조제1항제1호에 따른 보정에 의하여 발생한 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요한 경우에는 상기 제출기일(2024.02.09.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2024.02.09.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장 받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

-.이 출원발명의 **청구항 1, 11, 15**의 "피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 **변화 행태**와, 상기 쉐이프릿 데이터의 유사 여부를 기초로 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는"에서 밑줄친 부분은, 그 의미상 발명의 설명(단락 [11, 18, 42, 47] 등)의 "동맥압 데이터의 측정 구간 별 **트렌드 데이터**"와 같은 의미로 판단되나, 발명의 설명과 청구항 1, 11, 15에서는 서로 다른 표현으로 기재하고 있어 용어의 통일이 필요해 보입니다. 참고로, 청구항 6, 13은 "동맥압 데이터의 측정 구간 별 트렌드 데이터와 학습된 쉐이프릿 데이터와의 유사도를 계산하는"으로 기재하고 있습니다. 청구항 1, 11, 15를 인용하는 종속항들도 동일한 거절이유가 적용됩니다.

-.이 출원발명의 **청구항 1**의 "쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양(국소 모양)을 하나의 특성으로 간주한 것이고"에서 밑줄친 부분은 이중으로 한정하는 기재로 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다. 청구항 1을 인용하는 **청구항 2, 4~7**도 동일한 거절이유가 적용됩니다.

-.이 출원발명의 **청구항 8**의 "쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양(국소 모양)을 하나의 특성으로 간주한 것"에서 밑줄친 부분은 이중으로 한정하는 기재로 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다. 청구항 8을 인용하는 **청구항 9~10**도 동일한 거절이유가 적용됩니다.

-.이 출원발명의 **청구항 11**의 "쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양(국소 모양)을 하나의 특성으로 간주한 것"에서 밑줄친 부분은 이중으로 한정하는 기재로 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다. 청구항 11을 인용하는 **청구항 12~14**도 동일한 거절이유가 적용됩니다.

-.이 출원발명의 **청구항 15**의 "쉐이프릿 데이터는 시계열 내 특정 구간의 모양(국소 모양)을 하나의 특성으로 간주한 것"에서 밑줄친 부분은 이중으로 한정하는 기재로 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다. 끝.